



CUT: 219785-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0286-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 29 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) N° 219785-2025, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 09.10.2025, presentado por el señor **ANGEL SANTOS ROJAS VALLES**, identificado con **DNI N° 43591026**, en su condición de presidente de la Comunidad Nativa Isla de Los Valles, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua con Fines Poblacionales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, sobre el otorgamiento y modificación de una licencia de uso de agua, el artículo 53 y 54 de la Ley de Recursos Hídricos, señala cuáles son los requisitos que deben cumplir los administrados en el caso de solicitudes de otorgamiento de licencia de uso de agua.

TERCERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUA y



AEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, pudiendo acumularse los dos últimos procedimientos, siempre y cuando se cumplan con todo los requisitos establecidos para ambos casos.

CUARTO.- Que, mediante la CARTA N° 0344-2025-ANA-AAA.MDD de fecha 14.10.2025 y notificada en fecha 16.10.2025, se comunicó al administrado las observaciones al trámite administrativo, siendo las siguientes: **i)** Se requiere adjuntar la documentación que acredite al señor Ángel Santos Rojas Valles como representante legal de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), debidamente reconocida por la Municipalidad Distrital de Fitzcarrald. **ii)** De acuerdo con el numeral 21.3 del Artículo 21° de la Resolución Jefatural N° 007-2015- ANA, para uso poblacional, el administrado debe presentar el compromiso de inscripción en el "Registro de las Fuentes de Agua de Consumo Humano", a cargo de la autoridad de salud correspondiente. **iii)** El derecho de uso de agua (licencia) se otorga al Prestador del Servicio de Saneamiento. Conforme al numeral 14.2 del Artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1280 (Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento) y el numeral 32.4 del Artículo 34° de su Reglamento (D.S. N° 019-2017-VIVIENDA), las organizaciones comunales deben contar previamente con el reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Fitzcarrald. Por lo tanto, deberá anexar la Resolución de Alcaldía que aprueba el reconocimiento de la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS), así como copia simple del libro de padrón de asociados, conforme a lo señalado en el numeral 111.3 del artículo 111° del Reglamento antes mencionado. **iv)** Su representada deberá acreditar la Carta Poder del representante de la JASS debidamente reconocida, para realizar el trámite de licencia de uso de agua, en caso de no ser el representante legal quien realice el trámite personalmente. **v)** Se ha tomado conocimiento de la ejecución de las obras de aprovechamiento hídrico por la UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU, según el acta de recepción de obra del proyecto de la referencia, documento en el que se indica la participación del presidente de la comunidad; sin embargo, se observa la ausencia de la firma de este y sus directivos en dicho documento. Adicionalmente, y conforme al literal e) del numeral 16.2 del Artículo 16° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua (R.J. N° 007-2015-ANA), para el uso poblacional se exige el reconocimiento de la organización comunal. Por lo expuesto, su representada deberá adjuntar la Resolución que aprueba la Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico, requisito previo e indispensable para el otorgamiento de la licencia de uso de agua. En ese contexto, se le otorga un plazo de diez (10) días hábiles, para realizar el levantamiento de observaciones, el mismo que se computará a partir del día siguiente de notificación de la presente, luego esta autoridad resolverá conforme a los actuados que cuente el expediente administrativo y en aplicación a la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

QUINTO.- Que, mediante escrito S/N de fecha 07.11.2025, el señor Ángel Santos Rojas Valles, cumplió con informar el levantamiento de las observaciones, adjuntando la documentación respectiva, los cuales se materia del análisis y calificación por parte del área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios.

SEXTO.- Que, mediante el Informe N° 0058-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 15.07.2026, realizo un análisis de los títulos habilitantes relacionados y obligatorios previos al otorgamiento del derecho de uso de agua, donde se aprecia que mediante la Resolución Directoral N° 0144-



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 13FE0810

2024-ANA-AAA.MDD de fecha 24.05.2024, se acreditó la disponibilidad hídrica a favor de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu por un volumen anual de hasta 7,179.31 m³ en dos puntos de captación para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Centros Poblados de Puerto Azul e Isla de los Valles...”. No obstante, el artículo 3 de dicha resolución precisó expresamente que esta acreditación no autoriza la ejecución de obras ni la utilización del recurso hídrico. Asimismo, para regularizar e implementar la infraestructura hidráulica en la fuente de agua de la quebrada Isla de los Valles, la citada Unidad Ejecutora inició el procedimiento bajo el expediente CUT N° 208677-2025. Sin embargo, al no subsanarse las observaciones notificadas mediante la CARTA N° 0385-2025-ANAAAA.MDD, dicho procedimiento fue declarado en ABANDONO mediante la Resolución Directoral N° 0035-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 05.02.2026, quedando sin efecto la pretensión de obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención del derecho de uso de agua. Por último, Pese a no contar con autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, se ejecutaron las obras civiles de captación (bocatoma de concreto en la quebrada Isla de los Valles, líneas de conducción, desarenador, reservorio y redes). Por tal motivo, mediante la Resolución Directoral N° 0165-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 06.04.2026, esta AAA Madre de Dios sancionó a la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu con una multa de cero coma cincuenta (0.50) UIT, al determinarse la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 120 de la Ley N° 29338, concordado con el literal b) del artículo 277 de su Reglamento de la Ley N° 29338. En consecuencia, La solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua con fines poblacionales para la JASS de la Comunidad Nativa de Isla de los Valles adolece de un impedimento insubsanable, consistente en la falta de Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico. Dicha autorización constituye una etapa previa y obligatoria de acuerdo con el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0139-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 18.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, respecto a la solicitud principal del administrado, sobre otorgamiento de licencia de uso de agua con fines poblacionales, se observa la inexistencia de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, de conformidad con los principios de Verdad Material y Legalidad establecidos en el TUO de la LPAG (DS N° 006-2026-JUS), no resulta viable otorgar un derecho de uso de agua de carácter definitivo utilizando infraestructura hidráulica que ha sido calificada como informal e ilegal, y sobre la cual pesa una sanción administrativa de multa firme (Resolución Directoral N° 0165-2026-ANA-AAA.MDD). Por lo tanto, corresponde declarar improcedente la petición del administrado.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor **ANGEL SANTOS ROJAS VALLES**, identificado con **DNI N° 43591026**, en su condición de presidente



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 13FE0810

de la Comunidad Nativa Isla de Los Valles, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua con Fines Poblacionales, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Ángel Santos Rojas Valles en su domicilio; poner de conocimiento a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de la Comunidad Nativa Isla de Los Valles, a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 13FE0810